RESUMÉ — Řím I — nařízení ES č. 593/2008

593/2008

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 17. 6. 2008, [32008R0593].

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Určuje rozhodné právo smluvních závazků v přeshraničních situacích.

Zásady a nosné koncepty: Univerzální použití, autonomie vůle, ochrana slabších stran a zachování nutně použitelných pravidel.

Systematika: Působnost, volba a určení práva, zvláštní smlouvy, rozsah rozhodného práva a obecné výhrady.

Subjekty a objekty: Smluvní strany, spotřebitel, zaměstnanec, pojistník a rozhodující soud.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Přednost před národními kolizními pravidly zákona č. 91/2012 Sb. Neurčuje příslušnost soudu; tu upravuje například Brusel I bis č. 1215/2012. Volba práva neodstraňuje kogentní ochranu slabší strany.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Věcná působnost

Toto nařízení se vztahuje na smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů.

Článek 2 — Univerzální použitelnost

Právo určené na základě tohoto nařízení se použije bez ohledu na to, zda je právem některého z členských států, či nikoliv.

Článek 3 — Volba práva

Smlouva se řídí právem, které si strany zvolí.

Článek 4 — Rozhodné právo při neexistenci volby práva

Pokud se na smlouvu nevztahuje odstavec 1 nebo pokud by se na prvky smlouvy vztahovalo více než jedno z písmen a) až h) odstavce 1, řídí se smlouva právem země, v níž má strana, která je povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště.

Článek 5 — Smlouvy o přepravě

V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu o přepravě zboží zvoleno podle článku 3, je právem rozhodným pro takové smlouvy právo země obvyklého bydliště dopravce za předpokladu, že se místo převzetí nebo místo doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněž v této zemi.

Článek 6 — Spotřebitelské smlouvy

Bez ohledu na odstavec 1 si mohou strany zvolit v souladu s článkem 3 právo rozhodné pro smlouvu, která splňuje podmínky odstavce 1.

Článek 7 — Pojistné smlouvy

Tento článek se vztahuje na smlouvy uvedené v odstavci 2 bez ohledu na to, zda se kryté riziko nachází v členském státě, a na všechny další pojistné smlouvy, které kryjí rizika nacházející se na území členských států.

Článek 8 — Individuální pracovní smlouvy

Individuální pracovní smlouva se řídí právem zvoleným stranami v souladu s článkem 3.

Článek 9 — Imperativní ustanovení

Imperativní ustanovení jsou ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo.

Článek 10 — Souhlas stran a materiální platnost

Existence a platnost smlouvy nebo některého ustanovení smlouvy se určuje podle práva, které by se na základě tohoto nařízení použilo, kdyby byla smlouva nebo ustanovení smlouvy platné.

Článek 12 — Působnost práva rozhodného pro smlouvu

Právem rozhodným pro smlouvu se podle tohoto nařízení řídí zejména: a) výklad; b) plnění závazků vyplývajících ze smlouvy; c) důsledky úplného nebo částečného porušení těchto závazků včetně stanovení škody, jsou-li stanoveny právem, a to v rámci pravomocí přiznaných soudu příslušným procesním právem; d) různé způsoby zániku závazku, včetně promlčení a zániku práv v důsledku uplynutí doby; e) důsledky neplatnosti smlouvy.

Článek 16 — Společná odpovědnost

Uplatňuje-li věřitel pohledávku vůči více dlužníkům, kteří odpovídají za uspokojení téže pohledávky, a jeden z dlužníků již pohledávku zcela nebo zčásti uspokojil, řídí se regresní právo tohoto dlužníka vůči ostatním spoludlužníkům za poskytnuté plnění právem, které se použije na závazkový vztah tohoto dlužníka vůči věřiteli.

Článek 17 — Započtení

Pokud se strany na právu na započtení nedohodly, řídí se započtení právem rozhodným pro pohledávku, vůči které se uplatňuje započtení.

Článek 18 — Důkazní břemeno

Právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy podle tohoto nařízení se použije v rozsahu, v jakém pro smluvní závazkové vztahy obsahuje pravidla pro použití právních domněnek nebo určení důkazního břemene.

Článek 19 — Obvyklé bydliště

Pro účely tohoto nařízení se za obvyklé bydliště obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby považuje místo jejich ústřední správy.

Článek 20 — Vyloučení zpětného a dalšího odkazu

Použitím práva země určeným na základě tohoto nařízení se rozumí použití právních norem platných v této zemi s výjimkou jejích norem mezinárodního práva soukromého, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 21 — Veřejný pořádek místa soudu

Použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.

Článek 22 — Státy s více právními systémy

Je-li některý stát složen z více územních jednotek, z nichž každá má vlastní právní normy upravující smluvní závazkové vztahy, považuje se pro účely určení rozhodného práva podle tohoto nařízení každá územní jednotka za zemi.

Článek 23 — Vztah k ostatním ustanovením práva Společenství

S výjimkou článku 7 není tímto nařízením dotčeno použití ustanovení práva Společenství, které ve zvláštních oblastech stanoví kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy.

Článek 26 — Seznam úmluv

Členské státy oznámí Komisi do 17. června 2009 seznam úmluv uvedených v čl. 25 odst. 1.

Článek 27 — Přezkum

Komise do 17. června 2013 předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 28 — Časová působnost

Toto nařízení se použije na smlouvy uzavřené po 17. prosinci 2009.

Podklad: 593 - 2008 narizeni evr. par. a rady ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)Evropský parlament, Nařízení, 32008R0593.pdf • 14 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 989 slov resumé včetně úvodu z 6989 slov vyčištěného podkladu (14,15 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.